

0009503-02.2015.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... São Paulo para a apuração de crime de tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

0009503-02.2015.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009503-02.2015.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick Pelipecti Trindade

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ERICK PELIPECK TRINDADE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 18h, na Rua Erasmo Schetz, 59, Centro, nesta cidade de São Vicente, guardava e mantinha em depósito 15 (quinze) tijolos de Cannabis sativa L, com peso líquido de 17.119g (dezessete mil cento e dezenove gramas), para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em descordo com determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, auto de constatação preliminar de fls. 12 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 31.

Segundo restou apurado que policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos para averiguação de notícia de tráfico de drogas por Erick, recebida no Disque Denúncia n. 58620815Ar (fls. 10). Lá chegando, os policiais encontraram o denunciado e, após a realização de buscas no imóvel, localizaram, no interior do quarto, 15 (quinze) tijolos de maconha, com cerca de 17kg, além de uma balança de precisão, uma faca de cozinha e dois rolos de filme plástico.

Tendo em vista a prévia existência de denúncia anônima, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido e material destinado a preparação e embalagem da droga para comercialização, evidencia-se que o denunciado guardava e mantinha em depósito os entorpecentes, para fins de tráfico.

O réu foi notificado (pág. 93) e apresentou defesa preliminar (págs. 109/110) A denúncia foi recebida (págs. 120/121).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu revel (mídia e págs. 269).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação (págs. 278/285). A defesa, no mesmo turno, requereu a improcedência da ação, absolvendo o réu da conduta imputada (págs. 344/355).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A denúncia improcede.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitiva, conforme o auto de exibição e apreensão e exame químico-toxicológico, a diligência que resultou na apreensão da substância entorpecente é ilegal, contaminando o conjunto probatório nesse sentido.

Com efeito, os Tribunais Superiores, com acerto, têm entendido que a fórmula denúncia anônima e ingresso no domicílio do investigado, sem qualquer diligência prévia e autorização judicial ou do próprio morador, resulta em nulidade da apreensão.

É exatamente o caso dos autos. Destarte, em hipótese análoga, em razão da ausência de mandado judicial e da realização de diligência baseada apenas em denúncia anônima – com a consequente caracterização de violação inconstitucional de domicílio – a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou ilegal a entrada forçada de policiais em uma casa em São Paulo para a apuração de crime de tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas – 12g (doze gramas) de cocaína –, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.865.363 - SP (2020/0055686-3) RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE 29/06/2001)

Do que se extrai do depoimento dos policiais civis, a "fundada suspeita" da ocorrência de crime foi o odor exalado pela substância encontrada no local. Ora, tratava-se de diligência simples e que permitiria campana dos investigadores, enquanto a autoridade policial prepararia a representação para autorização judicial, resultando no correto ingresso na residência.

Ademais, versando os autos sobre quantidade significativa de substância

entorpecentes, o seu eventual transporte não passaria despercebido em caso de vigilância no local.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face de ERICK PELIPECK TRINDADE e, por consequência, ABSOLVO o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

PIC

São Vicente, 02 de março de 2022.